

<제1장 행정소송의 일반론.제1절 행정소송의 일반론 개관>

I. 행정소송의 의의

1. 개념

- 행정소송은 행정기관의 위법한 공권력 행사 등으로 인하여 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제하고, 공법상의 분쟁을 해결함으로써 행정의 적법성을 확보하기 위하여 법원에 제기하는 소송이다. 우리나라 행정소송법 제1조는 행정소송의 목적을 행정청의 위법한 처분 그 밖의 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함에 둔다고 명시한다. 이는 행정소송이 단순한 사인의 권리 구제를 넘어 국가 행정작용의 적법성 확보라는 공익적 목적을 동시에 추구함을 보여준다. 행정소송은 행정 법규의 적용 문제를 다루는 공법상의 쟁송이며, 그 대상은 주로 행정청의 우월적 지위에서 이루어지는 행정처분에 대해 집중된다. 따라서 행정소송은 일반적인 사법 관계를 다루는 민사소송과는 구별되는 특유한 소송 형식과 절차를 가진다.

2. 민사소송과의 구별

- 행정소송은 민사소송과 달리 공법 관계의 특수성을 반영하는 다양한 차이점을 보인다. 이러한 구별은 소송의 대상, 당사자 관계, 심리 범위, 판결의 효력 등 전반에 걸쳐 나타난다.

(1) 소송 대상의 특수성

- 민사소송의 대상은 사인 상호간의 대등한 사법 관계에 관한 분쟁인 반면, 행정소송의 대상은 행정주체가 공권력을 행사하는 우월적 지위에서 행한 행정처분이다. 행정처분은 공정력, 집행력 등의 특수 효력을 가지므로, 이를 다투는 행정소송에서는 소송의 적법성을 위해 제소 기간, 관할 등 민사소송보다 엄격한 요건이 요구된다. 판례는 어떤 행위가 항고소송의 대상이 되는 처분인지 여부를 매우 중요한 문제로 취급하며, 단순한 사실 행위나 내부 행위를 처분으로 보지 않는 것이 일반적이다.

(2) 당사자 관계의 특수성

- 민사소송의 당사자는 대등한 지위의 사인 상호간인 반면, 행정소송의 경우 원고는 권리 침해를 당한 사인이지만, 피고는 공권력 행사의 주체인 행정주체(행정청)이다. 특히, 항고소송에서는 처분청이 피고가 되어야 하며(피고 적격), 이러한 특수성은 사법상의 평등 원칙과는 다른 공법상의 대립 구조를 형성한다.

(3) 심리 범위의 특수성

- 민사소송은 당사자의 변론주의 원칙을 중심으로 사건을 심리하며, 법원은 당사자가 주장한 사항에 구속되는 경향이 강하다. 그러나 행정소송에서는 공익과의 관련성, 행정처분의 적법성 확보 필요성 등으로 인하여 직권 심리주의가 일부 가미된다. 예를 들어 직권으로 증거 조사 및 심리를 할 수 있도록 행정소송법에 명시되어 있으며, 이는 실체적 진실 발견이라는 공익적 목적을 위한 것이다.

(4) 판결의 효력의 특수성

- 민사소송의 확정 판결은 당사자 및 승계인 등에게만 효력을 미치는 것이 원칙인 반면, 행정소송의 취소 판결은 제3자에게도 효력을 미치는 대세효(제3자효) 및 처분청을 구속하는 기속력을 가진다. 이러한 대세효와 기속력은 법원의 판단에 의해 일단 위법으로 확정된 행정처분은 더 이상 유효하지 않으며, 모든 국가 기관과 국민에게 그 효력이 미친다는 행정법의 특수성을 반영하는 것이다. 기속력으로 인해 행정기관은 동일한 사유와 근거로 동일한 처분을 반복할 수 없다.

II. 행정소송의 기능

- 행정소송은 일반적인 사법 작용으로서 분쟁 해결 기능을 수행함과 동시에, 행정법 관계의 특수성 때문에 공익 보호와 행정 통제라는 고유한 기능을 수행한다. 이러한 이원적 기능은 행정소송의 이념적 기초가 된다.

1. 권리구제기능

- 행정소송의 가장 본질적인 기능은 위법한 행정작용으로 인하여 침해되거나 침해될 우려가 있는 국민의 구체적이고 개별적인 권리 또는 법률상 이익을 사법적 절차를 통해 회복하고 보호하는 것이다. 권리구제기능은 행정청의 위법한 처분 그 밖의 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제함이라는 행정소송법 제1조의 목적 규정에서 명시되어 있다. 이러한 기능은 개인적 권익 보호의 측면이 강하며, 헌법이 보장하는 재판청구권의 일환으로서 국민의 기본권 보장이라는 법치국가적 이념에 기초한다. 취소소송, 무효등 확인소송, 당사자소송 등 행정소송의 다양한 유형은 모두 궁극적으로 침해된 국민의 권리 구제를 목표로 한다.

2. 행정통제기능

- 행정소송은 개인의 권리 구제를 넘어, 행정기관이 법률이 정한 범위 내에서 적법하게 권한을 행사하도록 간접적으로 통제하는 공익적 기능을 수행한다. 행정처분의 위법성을 법원의 판단을 통해 객관적으로 확인하고 시정함으로써, 행정의 법률 적합성 및 일반적인 공정성을 확보하는 데 기여한다. 이러한 행정통제기능은 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함이라는 행정소송법의 또 다른 목적 규정에서 확인된다. 행정기관은 패소할 경우 발생하는 기속력 등의 법적 부담을 예상하여 사전에 행정작용의 적법성을 철저히 검토하게 되므로, 행정소송 제도 자체가 행정작용에 대한 일반적 억제 및 예방 효과를 가져온다. 이는 궁극적으로 행정작용의 발전과 민주적 정당성 확보에 기여하는 것이다.

3. 양 기능의 조화

- 행정소송의 권리구제기능과 행정통제기능은 서로 대립되는 개념이 아니라, 서로 상호 보완적인 관계에 있다. 개인의 권리 구제는 위법한 행정처분을 배제함으로써 달성되며, 이 과정에서 필연적으로 행정작용의 위법성이 판단되고 시정되므로 행정통제기능이 자연스럽게 수행된다. 다만, 두 기능 간에 우선순위를 정해야 할 경우, 행정소송은 개인의 권리 구제를 궁극적인 목표로 하는 사법 절차이므로, 권리구제기능이 우선적인 지위를 가진다고 볼 수 있다. 하지만, 우리 행정소송법이 객관소송 등 공익적 소송 형식을 인정하고 있는 점을 고려할 때, 두 기능을 균형 있게 발전시키는 것이 현대적 행정소송 제도의 이상적인 모습이다. 예를 들어 취소소송에서 승소하여 개인의 권리를 회복하는 것은 권리 구제이며, 이 판결의 기속력이 행정청의 향후 처분 방향을 법에 맞게 이끌어가는 것은 행정 통제이다. 따라서 두 기능은 별개가 아니라 하나의 제도 내에서 서로 목적과 수단이 되는 역할을 수행하며 조화를 이룬다.

III. 결론

- 행정소송은 위법한 행정작용으로부터 국민의 권익을 구제하고 행정의 적법성을 확보하는 중요한 사법 절차이다. 이는 공법 관계의 특수성으로 인해 소송의 대상, 당사자, 심리 범위, 판결 효력 등 다양한 측면에서 민사소송과 구별되는 특징을 보인다. 행정소송은 개인의 권리 회복을 목표로 하는 권리구제기능과 행정작용의 적법성을 담보하는 행정통제기능이라는 이원적 기능을 수행하며, 이 두 기능은 상호 보완적으로 작용하여 법치행정의 이념 실현에 기여한다.